Публичная оферта
на оказание платных услуг сервиса

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «КБН» (ИНН 6317102210), Администрации Сервиса «Кредитный доктор», к Пользователям, согласившимся с условиями настоящей Публичной оферты и начавшим использование Сервиса «Кредитный доктор».

В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий, Пользователь, производящий акцепт данной оферты, одним из способов, указанных в п. 1.1.8 Оферты, считается равносильным заключившим Договор на условиях, изложенных в Оферте.

В связи с этим Пользователю рекомендовано внимательно ознакомится с текстом настоящей Оферты (включая правки, вносимые с течением времени), размещенным на Сайте http://kreditoff-net.ru/ и www.boostra.ru (далее по тексту – Сайт), а в случае несогласия с ее условиями - не производить акцепт Оферты.

Администрация оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты, размещая обновленную версию документа на Сайте. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их опубликования на Сайте. На условия уже заключённых договоров изменения в оферте не распространяются.

Договор, заключенный посредством акцепта Оферты, не требует двустороннего подписания, считается заключенным с момента его акцепта Пользователем и действителен в электронном виде.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения используются в следующем значении:

1.1.1 Сайт - Web-сайт, расположенный в сети Интернет по уникальному адресу (URL) http://kreditoff-net.ru/ и www.boostra.ru (включая поддомены), являющийся совокупностью программно-аппаратных средств и информации, предназначенной для публикации в сети Интернет. Сайт доступен для всех Пользователей сети Интернет.

1.1.2 Сервис – интернет-сервис «Кредитный доктор», представляющий техническую возможность Пользователям получить консультационные услуги по снижению финансовой нагрузки для должников. Полный состав услуг указан в п. 2.2. Оферты. Сервис является программным продуктом и базой данных, распространяемой Администрацией на территории Российской Федерации. Исключительное право на Сервис принадлежит Администрации.

1.1.3 Администрация, Исполнитель — ООО «КБН», самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществляющий администрирование Сайта и функционирование Сервиса. Администрация является обладателем исключительных прав на Сервис, имеет правомочия на передачу прав использования и распространения (в порядке и пределах, установленных ниже) Сервиса по настоящей Оферте.

1.1.4 Пользователь – любое физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, принявший условия Оферты и использующее Сервис.

1.1.5 Оферта – публичное предложение Администрации, адресованное любому физическому лицу заключить с ним договор присоединения к Сервису на существующих условиях, содержащихся в Оферте.

1.1.6 Договор-оферта - договор между Администрацией и Пользователем, который заключается посредством акцепта оферты.

1.1.7 Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты, которым является осуществление в совокупности всех нижеперечисленных действий:

- ознакомление Пользователя с условиями Оферты;
- заполнение формы Заявки;
- оплата стоимости Подписки в порядке, указанном в п.5.2.-.5.3. Оферты;

1.1.8. Услуги – консультационные услуги, оказываемые Пользователю в рамках Подписки. Услуги предоставляются в определенном объеме согласно п. 2.2. Оферты.

1.1.9. Подписка — предоставление Пользователю возможности за плату в течение ограниченного промежутка времени получить доступ к Услугам.

1.1.10. Форма Заявки — html-форма, которую Пользователь заполняет своими персональными данными, для получения возможности воспользоваться функционалом Сервиса.

1.1.11. Персональные данные — адрес электронной почты, телефон, имя и любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определяемому, или определенному лицу, позволяющая определить субъекта персональных данных – Пользователя, добровольно указанная им при заполнении формы Заявки и оплате Подписки. Данные хранятся в базе данных Администрации с использованием сервисов и программ, обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного доступа третьих лиц, и подлежат использованию исключительно в соответствии с настоящей Офертой и действующим законодательством РФ.

1.1.12. Контент и материалы — любые размещенные на Сайте или содержащиеся в Рассылке объекты интеллектуальной собственности Администрации в форме текстов, изображений, рисунков, фотографий, графиков, видео, программ, звуков, пользовательских интерфейсов, логотипов, торговых марок, компьютерных кодов, которые являются содержанием Сайта и/или размещены на Сайте с согласия Администрации.

1.1.13. Рассылка — автоматизированная отправка электронных писем Администрацией на электронный адрес (e-mail) или на номер мобильного телефона Пользователя.

1.2. В случае если в настоящей Оферте используются термины, не указанные в п. 1.1, то они подлежат использованию и толкованию в соответствии с действующим законодательством, и обычаями делового оборота, сложившимися в сети Интернет.

1.3. Осуществляя Акцепт оферты, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается полностью и безоговорочно, принимает все условия, которые изложены в тексте Оферты.

1.4. Оферта не требует подписания и скрепления печатями Сторон, сохраняя при этом юридическую силу.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Пользователям Услуг по доступу к Сервису для целей снижения финансовой нагрузки для должников.

2.2. В состав Услуг, предоставляемых в рамках выбранной Программы, входит:

- предоставление консультативно-информационного контента по финансовой грамотности в виде онлайн-уроков, консультаций, методических материалов и заданий или иной информацией Пользователя (с помощью бесплатного программного обеспечения (интернет-браузеры, Zoom);

Программа занятий:

- Психология должника;
- Взаимодействие с кредиторами;
- Когда нет денег на бытовые нужды;

- Основные принципы закрытия долгов;
- Контроль финансов и планирование;
- Подбор инструментов закрытия долгов;
- Создание эффективной стратегии;
- Карьерный анализ;
- Когда кредит взять всё же можно;
- 45 дополнительных блиц-уроков;
- Вспомогательные материалы;

2.3. Оказание услуг в форме устной консультации осуществляется путем проведения онлайн-встреч Пользователя с Администрацией.

2.4. Оказание услуг в форме письменной консультации осуществляется путем подготовки письменных заключений, справок, индивидуальных планов.

2.5. Услуги оказываются силами и средствами Администрации или привлеченных им третьих лиц по выбору Администрации; при этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц.

2.6. Сервис самостоятельно не осуществляет микрофинансовую деятельность, не является кредитором или заемщиком.

2.7. Пользователь вправе осуществлять право на использование Сервиса на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Исключительные права на Сервис принадлежат Администрации.

2.9. Администрация передает Пользователю неисключительное право использования (неисключительная лицензия) Сервиса на следующих условиях:

- на возмездной основе;
- на территории всего мира;
- на правах простой (неисключительной) лицензии.

2.10. Виды Программ, их содержание, стоимость, срок действия указаны Администрацией на Сайте в соответствующем разделе.

2.11. С момента выполнения Пользователем действий, указанных в п. 1.1.7. Оферты, Договор считается заключенным между Пользователем и Администрацией (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.12. Услуги оказываются при наличии технической возможности. Совершая акцепт Оферты, Пользователь уведомлен, что оказываемые услуги являются комплексным электронным Сервисом, который зависит от массы разных факторов, находящихся вне зоны контроля Администрации: работоспособность каналов связи, изменения в правилах и API используемых сторонних серверов, доступность сторонних серверов. Оказание услуги на протяжении 100% времени не гарантируется. Возможны перерывы в предоставлении доступа.

2.13. Акцепт предполагает, что Пользователь ознакомлен с условиями, порядком оказания и оплаты Услуг, а также признает безусловную пригодность платежной системы, предложенной Администрацией для оплаты Услуг, а также что оказание Администрацией Услуг осуществляется дистанционно с использованием программного обеспечения Администрации и полностью соответствует возможности Пользователя пользоваться Услугами, оказываемыми таким способом.

2.14. Администрация оставляет за собой право изменять условия Оферты, и, соответственно, настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователями. Поэтому Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Договора на предмет его изменения и/или дополнения. Действующая редакция

постоянно размещена на Сайте.

2.15. Пользователь соглашается, что внесение изменений и дополнений в настоящую Оферту влечет за собой внесение изменений и дополнений в уже заключенный путем Акцепта, и действующий между Сторонами Договор, и они вступают в силу одновременно с такими изменениями в настоящем Договоре.

2.16. Под действие настоящей Оферты подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент функции Сайта и Сервиса, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем функции.

2.17. Результаты оказания услуг представляются Пользователю в виде онлайн-уроков, консультаций, методических материалов и заданий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Администрации:

3.1.1. Предоставить Пользователю после оплаты персональный доступ к Услугам Сервиса в соответствии с условиями настоящей Оферты в объеме согласно Тарифу.

3.1.2. Оказывать Услуги с надлежащим качеством и в полном объеме.

3.1.3. Решать с помощью переписки спорные ситуации при обращении Пользователя в службу поддержки Сайта. Если какой-либо вопрос не регулируется настоящей Офертой, Администрация принимает решение о том, как необходимо поступить в той или иной ситуации.

3.1.4. Не разглашать Персональные данные Пользователей и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

3.1.5. Устанавливать любые ограничения на использование Сервиса;

3.1.6. Приложить все разумные усилия по обеспечению стабильной работы Сервиса, постепенному его совершенствованию, исправлению ошибок в работе, однако, Сервис предоставляется в пользование по принципу «как есть». Это означает, что Администрация

- не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сервиса.
- не несет ответственность за бесперебойную работу Сервиса и его совместимость с программным обеспечением и техническими средствами Пользователя и иных лиц;
- не несет ответственности за потерю данных или за причинение любых убытков, которые возникли или могут возникнуть в связи с использованием Сервиса;
- не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или) аппаратного комплекса Сервиса.

3.2. Администрация вправе:

3.2.1. В одностороннем порядке изменить условия настоящей Оферты;

3.2.2. В одностороннем порядке отказать Пользователю в предоставлении доступа к Сервису или отменить доступ Пользователя к Сервису (удалить подписку) в следующих случаях:

- обман Администрации;
- грубое общение Пользователя с Администрацией, употребление ненормативной лексики, хамство, общие призывы к недоверию либо оскорбление Администрации;
- массовая рассылка электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных получателем по электронной почте или в группы телеконференций через технические ресурсы Администрации;

- рассылка «спама» через ресурсы, не принадлежащие Администрации, в том случае, если в сообщении указаны координаты (адрес сайта, электронной почты и т.д.), поддерживаемые Администрацией.

3.2.3. Расторгнуть настоящую Оферту, в случае существенного нарушения Пользователем условий Оферты.

Под существенным нарушением условий Оферты понимается:

- любое нарушение авторских прав, регламентированных действующим законодательством РФ «Об авторском праве».
- Однократное нарушение Пользователем п. 3.3.4-3.3.8. Оферты.

В случае отказа Администрации от исполнения Оферты по причине несоблюдения Пользователем условий настоящей Оферты, оплата услуг (стоимости подписки) не возвращается.

3.2.4. Осуществлять рассылку Пользователям сообщений (в том числе сообщений по электронной почте), являющихся уведомлениями о введении в действие новых, либо отмене старых услуг Сайта, и уведомлений, содержащих рекламную информацию.

3.2.5. В любое время без предварительного уведомления неограниченное количество раз осуществлять модерацию и изменение Сервиса, его разделов, сервисов, возможностей и инструментов, удалять, изменять и размещать любые результаты интеллектуальной деятельности с предварительным уведомлением или без такового, в том числе вводя дополнительные ограничения в его использовании.

3.2.6. Проводить профилактические работы, влекущие приостановление работы Сервиса.

3.2.7. Изменять, дорабатывать, добавлять, удалять функции, изменять алгоритмы работы и обновлять Сервис без согласия и уведомления Пользователя, равно как и прекратить его поддержку или полное функционирование, а также осуществлять иные действия в качестве правообладателя Сервиса.

3.2.8. Запросить по электронной почте у Пользователя дополнительную информацию, сведения, документы, которые Пользователь должен предоставить в срок не позднее трех рабочих дней с момента доставки запроса. Указанные информация, сведения, документы предоставляются Пользователем по форме, указанной Администрацией в запросе.

3.3. Обязанности Пользователя:

3.3.1. До момента акцепта Оферты ознакомиться с содержанием настоящей Оферты, соблюдать ее условия.

3.3.2. Оплатить стоимость доступа в определенном настоящей Офертой порядке.

3.3.3. Предоставлять персональные данные для получения Услуг и для оперативной связи с Администрацией, соглашаясь с тем, что вся информация является точной, достоверной, актуальной и полной. Поддерживать актуальность указанной информации.

3.3.4. Использовать Сервис только для законных целей и законными способами с учетом законодательства РФ и международных норм.

3.3.5. Не осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не размещать на Интернет-сайтах, не копировать, не передавать или не перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Администрацией информацию и материалы в рамках настоящей Оферты, не создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли.

3.3.6. Не допускать любых противоправных действий, в том числе тех, которые будут представлять собой уголовное преступление, приведут к административной или гражданской ответственности, или поощрять любые противоправные действия;

3.3.7. Не декомпилировать, дизассемблировать, любым образом модифицировать код элементов Сайта и/или необходимых для функционирования Сайта и иным другим образом вмешиваться в работу Сайта с целью нарушения его нормального функционирования

3.3.8. Не влиять своими действиями на деловую репутацию Сервиса.

3.4. Пользователь вправе:

3.4.1. Пользоваться любыми услугами Сервиса при условии соблюдения законодательства Российской Федерации и условий настоящей Оферты.

3.4.2. Прекратить использование Сервиса в любое время;

3.4.3. Обращаться к Администрации по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, в случае возникновения в работе Сайта и Сервиса проблем технического характера, а также в случае получения сообщений, являющихся несанкционированной рекламной рассылкой, либо содержащих угрозы или файлы с подозрением на вирус.

4. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ.

4.1. Для того чтобы получить возможность воспользоваться Услугами, Пользователь самостоятельно знакомится с информацией о функционале Сервиса, об Услугах и условиях их предоставления, с информацией о стоимости, и о периоде действия.

4.2. На Сайте представлены варианты программ, каждая из которых имеет свой период действия и стоимость.

4.3. После нажатия кнопки «Получить услугу» Пользователь перенаправляется на страницу оплаты. Оплачивая услуги, Пользователь дает подтверждение принятия условий настоящей Оферты.

4.4. После проведения Пользователем оплаты и зачисления денежных средств, Договор вступает в силу, Пользователь получает доступ к Сервису.

4.5. В течение периода действия услуги Пользователь вправе пользоваться полным функционалом Сервиса. По истечении периода действия услуги доступ в Сервис закрывается.

4.6. В случае необходимости заполнения форм на Сайте Пользователь самостоятельно путем заполнения формы обязан предоставить свои персональные и иные данные.

4.7. В порядке, предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» Пользователь, внося при оплате стоимости подписки персональные данные, **дает свое согласие** на обработку персональных данных, разрешенными субъектом персональных данных для использования их Администрацией и организациям-партнерам как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, в целях выполнения настоящего договора. Обработка и распространение персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности персональных данных, размещенной на Сайте.

5. ЦЕНА

5.1 Стоимость услуги указана на Сайте и рассчитывается:

Новый клиент/сумма займа руб.	Повторный клиент/сумма займа руб.	Стоимость услуги для клиента руб.	Наполнение программы
До 1000	До 2000	330	Вводный урок + 1 доп
От 1000 до 3000	От 2000 до 7000	820	Вводный урок, Первое занятие
От 3000 до 7000	От 7000 до 10000	1950	Вводный урок, Первое занятие + 1 доп
От 7000 до 9000	Свыше 10000	2590	Вводный урок, Первое занятие + 3 доп
От 9000 до 12000		3830	Вводный урок, Первое занятие + 4 доп
Свыше 12000		4760	Вводный урок, Первое занятие + 5 доп

5.2 Оплата осуществляется путем внесения предоплаты в размере 100% стоимости Программы банковской картой (платежных систем Visa, MasterCard, МИР) с использованием платежной системы посредством перенаправления на платёжный шлюз.

5.3 При осуществлении оплаты Услуги, Пользователь обязуется следовать платежным инструкциям по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера коротких текстовых сообщений (SMS), включая пунктуационный порядок, порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр и языка ввода.

5.4 Пользователь самостоятельно несет ответственность за ошибки, которые допущены им при оплате Услуг. Администрация не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Пользователя и/или третьих лиц в случае неправильного указания назначения платежа.

5.5 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Администрации.

5.6 Администрация оставляет за собой право в любой момент изменять стоимость Услуги, публикации указанных изменений производиться на Сайте.

5.7 При этом стоимость подписки, уже оплаченной Пользователем, не изменяется и перерасчету как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, не подлежит.

5.8 Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что персональные данные, которые Пользователь предоставляет Администрации при оплате Услуг и/или для возврата денежных средств, могут быть переданы кредитным организациям, участвующим в проведении соответствующих операций.

5.9 При проведении платежей Пользователь должен внимательно знакомиться с условиями организаций, которые будут осуществлять платежи, с целью получения всей информации о порядке проведения платежей - стоимости перевода, срока перечисления денег и пр.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. При оказании услуг, акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается.

6.2. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также принятыми Пользователем, если в течении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента акцепта Оферты Пользователь не направил мотивированного отказа от подписки путем направления сообщения по электронному адресу Администрации.

6.3. Отсутствие любых письменных замечаний в течение указанного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг. По истечении указанного срока, претензии Пользователя относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. При этом по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента акцепта Оферты обязательства Администрации по предоставлению Пользователю доступа к Услуге считаются выполненными перед Пользователем независимо от того, было ли затребовано Пользователем соответствующее исполнение от Администрации в Период услуги, а также независимо от фактического количества и объема оказанных Пользователю соответствующихУслуг в рамках Периода услуги.

6.4. В случае направления мотивированного отказа в указанный срок производит полный возврат стоимости услуги.

6.5. Администрация рассматривает требования о возврате денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления требования и сообщает о принятом решении Пользователю на электронную почту.

6.6. Денежные средства подлежат возврату Пользователю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о возврате. Пользователь обязан указать реквизиты своего личного счета, с которого была произведена оплата.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящей Офертой, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

7.2. Администрация не несет ответственность за убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, а также любые иные убытки, в том числе нематериальные, вред чести, достоинству, деловой репутации) Пользователя.

7.3. Администрация не несет ответственности за невозможность оказания услуг и использования платного функционала Сервиса Пользователями по причинам, не зависящим от Администрации, а именно:

- нарушение или отсутствие Интернет-соединения со стороны Пользователя;
- надлежащее функционирование Сайта и Сервиса в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования;
- задержки или сбои в процессе совершения платежных операций;
- любой случай неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах;

7.4. В течение срока действия настоящей Оферты Администрация предпримет все усилия для устранения технических сбоев и ошибок, в случае их возникновения при использовании Пользователем Сервиса. При этом Администрация не гарантирует полного отсутствия технических ошибок и сбоев по причинам, вызванным неисправностью оборудования, ошибками разработчиков Сервиса.

7.5. В случае если технический сбой или программная ошибка, входящие в компетенцию Администрации, делают полностью невозможным пользование Сервиса, период предоставления Услуг продлевается на срок устранения неполадок. Если невозможность пользования Сервиса сохраняется, а программная ошибка не может быть устранена оперативно, Администрация сообщает Пользователю планируемое время устранения ошибки и, по запросу Пользователя, рекомендует ему альтернативный сценарий решения его задачи на время устранения ошибки.

7.6. Администрация не несет ответственности за несоответствие Услуг необоснованным ожиданиям Пользователей и их субъективной оценке. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Администрацией в рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Администрацией информации находится в исключительной компетенции Пользователя. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Администрацией в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. Администрации не несет ответственности за возможные убытки и/или упущенную выгоду убытки Пользователя в случае совершения любых финансовых операций, упомянутые в данном Сервисе, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решений.

7.8. В случае нарушения Пользователями исключительных прав Администрации Администрация вправе отказать Пользователю в оказании Услуг, а также предъявить требование об уплате компенсации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

7.9. Гиперссылки на любой сайт, канал, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенные на Сайте, не являются одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю в результате перехода по таким гиперссылкам.

7.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: цунами, шторм, землетрясение, наводнения, природные пожары, тайфун, ураганы, засуха, изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, катастрофы, массовые выступления, решения государственных органов, а также иные обстоятельства,возникшие в результате событий чрезвычайного характера. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, при первой возможности, но не позднее трех дней, уведомляет другую сторону в письменном виде о случившемся.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

8.1. Сайт и Сервис являются интеллектуальной собственностью Администрации, правовая охрана которой устанавливается Гражданским Кодексом Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации. Администрация гарантирует наличие у него прав,необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Администрация информирует Пользователя, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации государственнаярегистрация прав в отношении Баз данных осуществляется по желанию правообладателя.

8.2. Все исключительные права на контент и материалы, размещенные на Сайте и в Сервисе, а именно объекты интеллектуальной собственности Администрации в форме текстов, изображений, рисунков, фотографий, графиков, видео, программ, звуков, интерфейсов, логотипов, торговых марок, компьютерных кодов, которые являются содержанием Сайта, и/или размещены на Сайте, принадлежат Администрации и являются объектами ее интеллектуальной собственности.

8.3. Используя Сайт, Пользователи признают и соглашаются с тем, что все содержимое Сайта, в котором хранятся Контент и материалы Администрации, а также структура содержимого их, защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, в котором хранятся Контент и материалы Администрации, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в результате использования Сайтом, и заключения настоящего Договора.

8.4. Пользователь имеет право пользоваться Сайтом и Сервисом исключительно для достижения цели Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

9.1. Срок для совершения Акцепта оферты ограничен нахождением оферты на Сайте.

9.2. Администрация вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящей Оферты полностью в случае существенного нарушения Пользователем условий настоящей Оферты. Оферта считается расторгнутой с момента направления уведомления Администрации Пользователю. В данном случае доступ в личный кабинет Пользователя блокируется. При этом Услуги считаются оказанными Пользователю в полном объеме, а внесенная предоплата за пользование Сервисом не

возвращается.

9.3. Срок Оферты не является сроком оказания услуг согласно Тарифу.

9.4. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора-оферты не влечет за собой недействительность остальных положений.

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все разногласия, возникшие при исполнении Оферты, в связи с ним или в результате его исполнения Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней.

10.2. В случае не достижения Сторонами соглашения, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Администрации (договорная подсудность).

10.3. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

10.4. Стороны условились применять к подписанию документов, составляющих содержание электронной переписки Сторон, правила о простой электронной подписи, рассматривая в качестве такой простой электронной подписи адреса:

-для Администрации: credithealer@yandex.ru

- для Пользователя: электронный адрес, указанный в Заявке.

10.5. Стороны договорились приравнивать такие простые электронные подписи к аналогу собственноручной подписи Сторон, а документы в электронной форме – к аналогам документов на бумажном носителе.

10.6. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.